

COMITÉ TÉCNICO VECINAL DE CO-CUSTODIA DEL EDIFICIO ENKA

Resguardo y Preservación del Patrimonio Arquitectónico Inmueble (Gaceta Oficial N° 39.272)
Bajo el Régimen de Comunidad de Bienes (Art. 759 del Código Civil Venezolano) · San Bernardino, Caracas

RESUMEN EJECUTIVO DE GESTIÓN PATRIMONIAL

EDIFICIO ENKA: DE LA AUTOGESTIÓN VECINAL AL ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL

ESTATUS:	Bien de Interés Cultural (BIC) registrado en la Providencia Administrativa N° 019/09, Gaceta Oficial N° 39.272 de fecha 25 de septiembre de 2009. Categoría 'Lo Construido' (Reg. N° 734).
RÉGIMEN JURÍDICO:	Comunidad de Bienes indivisa (Artículos 759 y 762 del Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela). Excluido de la Ley de Propiedad Horizontal.
UBICACIÓN:	Avenida Fermín Toro cruce con Avenida Rafael Seijas, Parroquia San Bernardino, Municipio Bolivariano Libertador, Caracas, Distrito Capital, 1011.
EVALUACIÓN SÍSMICA:	Certificación 'Tarjeta Verde' (Habitable / Acceso Permitido) por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras (Ing. Francia Chacón).
FECHA CONSOLIDACIÓN:	08 de Septiembre de 2026.

1. ANTECEDENTES Y VALOR ARQUITECTÓNICO DEL INMUEBLE

El Edificio ENKA representa un valioso testimonio físico y formal de la modernidad residencial de mediados del siglo XX en la Parroquia San Bernardino de Caracas. Con una trayectoria cronológica que supera los 70 años de antigüedad, la estructura destaca por su volumen limpio, su implantación urbana en esquina y su representatividad en el paisaje ambiental de la zona. Originalmente concebido como una unidad de hecho bajo la propiedad de la firma Inversiones Toledano S.R.L., el inmueble se convirtió con las décadas en el hogar permanente de un grupo diverso de familias co-propietarias, comprometidas con la salvaguarda de su historia y su entorno urbano.

Por dictamen del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), la edificación goza de un régimen de protección legal estricto. Está prohibido realizar alteraciones en su volumen, pintar de manera unilateral o modificar sus herrerías Art Decó originales, quedando condicionado cualquier tipo de intervención física en su fachada o áreas comunes a la previa autorización técnica y formal del IPC, de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural.

2. REGULACIÓN JURÍDICA: EXCLUSIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL

La estructura de administración del Edificio ENKA posee un carácter único. Al carecer de un documento de condominio históricamente protocolizado ante la oficina de registro inmobiliario competente, la Ley de Propiedad Horizontal tradicional no resulta aplicable al inmueble. Por lo tanto, el estatus habitacional, de administración y de conservación se rige estrictamente por el Régimen de Comunidad de Bienes consagrado en el Código Civil de la República Bolivariana de Venezuela, fundamentado en los siguientes artículos clave:

- **Artículo 759 (Mejoras y Decisiones):** Las decisiones de la mayoría absoluta de los comuneros sobre la administración y mejora de la cosa común son obligatorias para todos los copropietarios, lo que legitima el consenso comunitario alcanzado en asambleas para ejecutar reparaciones necesarias.
- **Artículo 762 (Obligatoriedad del Gasto de Conservación):** Establece de manera coercitiva la obligación vinculante (*propter rem*) de cada comunero de contribuir proporcionalmente a los gastos necesarios para la conservación de la cosa común, evitando el deterioro y la ruina física de la edificación patrimonial.

3. INFORME DE INGENIERÍA CIVIL Y PLAN DE INTERVENCIÓN POR FASES

El sismo registrado el pasado 24 de junio de 2026 actuó como un catalizador sobre la estructura del edificio, exacerbando y acelerando patologías latentes provocadas por el envejecimiento ambiental de los materiales. Aunque la Comisión Presidencial calificó al Edificio ENKA como 'Tarjeta Verde' (Habitable), dicha certificación exige la ejecución inmediata de obras de mitigación de riesgos en sus elementos comunes para garantizar la seguridad de los residentes y transeúntes de la vía pública.

Fase / Componente	Alcance Técnico e Insumos	Estatus y Financiamiento	Soporte Legal y Técnico
Fase I: Azotea y Parapeto	- Reconstrucción de 13,00 m lineales de muro parapeto (1,42 m alto). - Uso de 250 bloques de arcilla ligera (reducción de 45% de carga muerta). - Vaciado de 4 columnas de amarre (0,20x0,20 m). - Acabado perimetral en 'media caña' e impermeabilización.	COMPLETADO Inversión de \$1,026.00 USD cubiertos mediante Autogestión Comunitaria directa (\$500.00 en mano de obra Gregory Rodríguez).	- Art. 762 Código Civil: Gasto de conservación de la cosa común. - Ejecución de obra civil por el profesional Gregory Rodríguez.
Fase II: Columnas y Pasillos	- Saneamiento de columnas de carga con carbonatación crítica. - Tratamiento de cabillas con anticorrosivo Sika Rustex y vaciado de SikaGrout. - Remoción de friso soplado en pasillos del 1er piso. - Saneamiento y desalojo de escombros de la losa superior.	EN PROGRESO Financiado mediante el Fondo de Contingencia Vecinal y aportes extraordinarios.	Mitigación de riesgos físicos y cumplimiento de las directrices pos-sismo de la Comisión Presidencial (Tarjeta Verde).
Fase III: Fachadas y Ornato	- Escarificado y reposición de frisos en fachadas externas de la Av. Fermín Toro y Av. Rafael Seijas. - Restauración de herrerías ornamentales, rejas y balcones originales (más de 70 años) respetando volumetría.	PENDIENTE DE GESTIÓN Requiere co-financiamiento y donación de materiales de la Alcaldía de Caracas.	- Ley de Protección del Patrimonio Nacional. - Requiere autorización previa por escrito del IPC y aval del Comité.

4. SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERMEDIACIÓN INSTITUCIONAL

Ante la envergadura técnica y económica que implica la restauración monumental de las fachadas externas principales y la herrería de más de siete décadas (Fase III), la comunidad solicita a la Alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez:

- Acompañamiento Técnico:** Gestión conjunta con ingenieros municipales y el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) para validar las especificaciones estructurales de las Fases I y II, y formular el proyecto de restauración de la Fase III.
- Dotación Material (Fase III):** Donación de materiales de construcción (morteros cal-cemento compatibles, protectores de metal, andamiaje) o asignación de financiamiento que complemente la labor autogestionaria.
- Inspección Especializada de Servicios:** Intermediación técnica ante Corpoelec e Hidrocapital para evaluar la integridad de las acometidas de servicios de uso común y descartar conexiones clandestinas.

Se expide el presente resumen en la ciudad de Caracas, a los fines de ser presentado ante las autoridades competentes.

MAURO ASUAJE
Administrador Principal (Apto. 05)
Comité Técnico Vecinal de Co-Custodia

ARMANDO HERNÁNDEZ
Administrador Suplente (Apto. 18)
Comité Técnico Vecinal de Co-Custodia